



HANIPAH BINTI MD YUSOF

lwn.

ABDUL KARIM BIN ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Panel) Pada 14 Oktober 2019 bersamaan 15 Safar 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-016-0124-2017]

[Rayuan Terhadap Perintah Mut'ah Di Bawah Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Pn. Ummi Kartini Binti Abd Latiff & Tn. Mohd Hafizullah Bin Abdullah daripada Tetuan Akberdin & Co.

Peguam Syarie Responden : Tn. Mohd Hafizal Bin Hj. Parcho daripada Tetuan Hafizal Parcho & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 26/10/2017 dalam Kes Saman No. : 10100-016-0120-2016 sepertimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Defenden membayar kepada Plaintiff sebanyak RM 100,000.00 sebagai bayaran mut'ah dan saguhati penceraian.

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 31/10/2017. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 20/4/2018 yang mengandungi sepuluh (10) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 16/8/2018, halaman 196 - 200 sepertimana berikut –

- i. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Responden hanya perlu membayar mut'ah kepada perayu sebanyak RM 100,000.00 sahaja, walaupun Mahkamah telah merujuk kepada nas-nas syarak berkaitan dengan kemampuan, kesenangan suami dan walaupun setelah Mahkamah menerima, mengakui dan mengambilkira bahawa Responden memiliki beberapa perniagaan termasuklah sebuah resort yang maju yang pastinya mempunyai pendapatan dan keuntungan yang banyak;
- ii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang walaupun Mahkamah telah menerima keterangan-keterangan Perayu berkaitan latar belakang pekerjaan Defenden sebagai Kredit Analisa di Chase Manhattan Bank, Pengurus Kanan di Assean Bankers, Pengurus Kanan Syarikat Kewangan Bersatu Berhad (KUBB), Pengurus Besar / Pengarah di bank (City Finance Berhad) dan mempunyai

perniagaan sampingan sebagai Pengarah di Syarikat Peremba Jati Sdn. Bhd. sebelum membuka resort AGC ECO Resort dalam memutuskan bahawa Responden sebenarnya sangat-sangat berkemampuan untuk membayar tuntutan mut'ah RM 5,000,000.00 kepada Perayu;

- iii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan bahawa Responden hanya perlu membayar mut'ah kepada Perayu sebanyak RM 100,000.00 sahaja, sedangkan Responden jelas gagal mengemukakan keterangan mencabar terhadap keterangan Perayu dalam bentuk dokumen-dokumen, lisan dan keterangan saksi yang sepatutnya dijadikan asas mengapa tuntutan mut'ah Perayu wajar diterima berdasarkan prinsip keterangan "*unrebutted evidence deemed admissible*";
- iv. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak dan tidak mengaplikasikan prinsip "*adverse inference*" setelah Responden gagal hadir sewaktu perbicaraan dan gagal mengemukakan pembelaan mahupun keterangan bagi menunjukkan nilai sebenar keuntungan AGC ECO Resort jika ada, dan ini membuktikan prinsip "*diam tanda setuju*";
- v. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila tidak menggunakan prinsip "*Fiqh Waqie*" iaitu Fiqh semasa, mahupun merujuk kepada kes-kes terkini dan ijtihad semasa berkenaan kayu ukur (*benchmark*) kadar mut'ah isteri (Perayu) demi keadilan oleh kerana berlaku perubahan matan kepada tahap sosial dan perbelanjaan harian masyarakat saban tahun;

- vi. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengambil mudah dan menyimpulkan bahawa Perayu tidak bekerja sewaktu diceraikan, tanpa mengambil kira keterangan Perayu dan saksi Perayu bahawa Perayu pernah bekerja dan mempunyai pendapatan tetap dan masih bekerja sewaktu awal pembukaan AGC ECO Resort, dan telah menyumbang masa, tenaga, dan idea kepada kelestarian (*continuity*) dan kemajuan AGC ECO Resort tersebut;
- vii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyentuh taraf kehidupan Perayu yang isteri biasa-biasa sebenarnya, tanpa mengambil kira keterangan Perayu;
- viii. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal mengambil kira keterangan Perayu berhubung faktor-faktor kesan emosi dan mental yang dialami oleh Perayu sewaktu dalam perkahwinan dan juga kesan selepas Responden berpoligami dan bercerai, sebagai asas mengapa tuntutan Perayu berjumlah RM 5,000,000.00 adalah wajar;
- ix. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak di dalam memutuskan jumlah pembayaran mut'ah sebanyak RM 100,000.00 sahaja kepada Perayu, apabila gagal mengambil kira fakta ketaatan, kasih sayang dan pengorbanan Perayu di sepanjang tempoh perkahwinan selama lebih kurang 30 tahun 6 bulan tersebut dengan menjadi isteri kepada Responden dan membantu

Responden secara langsung dan / atau secara tidak langsung di dalam kerjaya Responden; dan

- x. YA Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira peruntukan Undang-Undang dan Hukum Syara', ijihad dan budi bicara yang tepat dan munasabah untuk memberikan keadilan kepada Perayu dan kegagalan berterusan Responden untuk hadir ke Mahkamah, sebagai prejudis kepada tuntutan Perayu.

[3] Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 14/11/2017 sebagaimana dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 190 -192 dengan mengemukakan relif-relif sepertimana berikut –

- i. Mahkamah membatalkan tuntutan mut'ah Plaintiff;
- ii. Mahkamah membatalkan keputusan Kes Saman No. : 10100-016-0120-2016 yang memerintahkan Defenden membayar mut'ah berjumlah RM 100,000.00 kepada Plaintiff; dan
- iii. Mahkamah memerintahkan keputusan Kes Saman No. : 10100-016-0120-2016 dibicarakan semula dan didengar oleh YA yang lain.

[4] Responden menyatakan enam (6) alasan yang menjadi sandaran rayuan balasnya adalah seperti berikut –

- i. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan agar perbicaraan diteruskan tanpa

kehadiran Responden, tanpa memberikan sebarang notis dan / atau notis amaran kepada Responden. Sedangkan Responden telah melantik Peguam Syarie daripada Tetuan Abdullah Halim & Associates bagi mewakili Responden;

- ii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila YA HAKim Bicara Tuan Zakian Bin Dio yang mendengar prosiding kes tuntutan mut'ah ini, tetapi keputusan penghakiman ini dibuat oleh YAA Tn. Hj. Mohamad Adib Bin Hussain yang tidak pernah mendengar prosiding perbicaraan lalu;
- iii. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila berlaku kecacatan prosiding menafikan hak Responden selaku Defenden membela diri dan memberikan keterangan semasa perbicaraan;
- iv. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan tuntutan mut'ah Perayu berdasarkan anggapan bahawa Perayu memberikan sumbangan ke atas perniagaan resort Responden, tanpa mendengar keterangan Responden bagi membuktikan kebenarannya;
- v. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila memerintahkan Responden memfailkan Hujahan Tambahan Responden untuk mengemukakan bukti takat kemampuan Responden berdasarkan LHDN pada tahun 2009, tetapi tidak memberi peluang untuk Responden memberikan keterangannya; dan

- vi. Bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak dan undang-undang apabila beranggapan Responden adalah berkemampuan berdasarkan LHDN 2009, sedangkan Responden dinafikan haknya untuk memberi keterangan.

[5] Responden juga telah memfailkan Alasan Rayuan Balas bertarikh 6/8/2019 dengan mengemukakan tujuh (7) alasan. Walaubagaimanapun, memandangkan tiada peruntukan undang-undang khusus berkenaan pemfailan Alasan Rayuan Balas, maka kami menolak dokumen tersebut dan kami yakin bahawa dengan penolakan ini tidak memprejudiskan hak Responden kerana Alasan Rayuan Balas Responden telah dinyatakan di dalam Notis Rayuan Balasnya bertarikh 14/11/2017.

FAKTA KES

[6] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27/10/1978 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 24/4/2009. Sepanjang 30 tahun 6 bulan berkahwin, Perayu dan Responden telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak.

[7] Pada 23/2/2016, Perayu telah memfailkan tuntutan mut'ah terhadap Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor dengan jumlah tuntutan sebanyak RM 5,000,000.00. Tiada Pembelaan difailkan oleh Responden walaupun telah melantik Peguam Syarie mewakilinya. Pada perbicaraan bertarikh 18/8/2016, Responden tidak hadir dan Peguam Responden telah menarik diri serta kes diteruskan dengan keterangan Perayu secara Afidavit bertulis dan kes telah ditangguh prosidingnya pada 29/11/2016.

[8] Responden seterusnya melantik Peguam Syarie yang baru pada 26/8/2016 dan pada perbicaraan bertarikh 29/11/2016, Responden dan Peguam Syariannya telah gagal hadir untuk prosiding perbicaraan dan kes diteruskan dengan keterangan saksi Perayu secara Affidavit. YA Hakim Bicara juga telah memutuskan hak Perayu dan saksi Perayu dibuang serta kes ditangguh untuk hujahan dan keputusan pada 28/1/2017.

[9] Oleh kerana hak untuk pihak Responden menyoal balas Perayu, saksi Perayu dan juga untuk Responden memberi keterangan telah ditolak oleh YA Hakim Bicara, Pihak Responden melalui Peguam Syariannya telah membuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 29/11/2016 melalui Kes Mal (Semakan) No. : 10000-003-0115-2016. Pada 25/7/2017 Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa tidak berlaku kesilapan prosedur menurut Hukum Syarak dan Undang-undang yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara semasa mengendalikan prosiding mut'ah tersebut dan semakan tersebut telah ditolak.

[10] Setelah kedua-dua pihak memfailkan hujahan, pada 26/10/2017, YA Hakim Bicara telah memutuskan bahawa mut'ah yang perlu dibayar oleh Responden kepada Perayu adalah sebanyak RM 100,000.00. Oleh kerana tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh 31/10/2017, manakala Responden juga memfailkan Notis Rayuan Balas bertarikh 14/11/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti, Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Rekod Rayuan, penghujahan bertulis pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Bagi kes rayuan ini, kami dapati bahawa Pihak Perayu hanya mempertikaikan persoalan berkaitan dengan keputusan yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara tentang kadar mut'ah iaitu sebanyak RM 100,000.00. Manakala Responden memohon supaya keputusan YA Hakim Bicara tersebut dibatalkan dan kes mut'ah tersebut dibicarakan semula.

[12] Merujuk kepada Rayuan Balas Responden, kami dapati bahawa asas rayuan balas ini dibuat adalah disebabkan Responden tidak diberi ruang untuk menyoal balas keterangan Perayu dan saksi Perayu serta peluang Responden untuk mengemukakan keterangan dan pembuktian tidak diberikan. Merujuk kepada penghakiman yang diberikan oleh Panel Rayuan Syariah melalui kes semakan (Kes Mal (Semakan) No. : 10000-003-0115-2016) kami dapati terdapat isu yang sama telah dibangkitkan oleh Responden di dalam rayuan ini.

[13] Memandangkan perkara tersebut telah diberi penilaian oleh Panel Rayuan Syariah di peringkat semakan dan telah diputuskan pada 29/11/2016 iaitu sebelum keputusan mut'ah diberikan, maka kami berpendapat isu yang dibangkit oleh Responden ini adalah tidak wajar untuk dipertimbangkan lagi. Oleh yang demikian, rayuan balas Responden berhubung dengan isu tersebut adalah ditolak.

[14] Berbalik kepada isu penentuan kadar mut'ah, berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman di halaman 162-184 Rekod Rayuan, kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan panduan dan otoriti-otoriti syarak

dalam menentukan kadar mutaah di perenggan 14 hingga perenggan 25 Alasan Penghakiman. Justeru itu, kami berpendapat dalam rayuan ini terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan kadar mutaah sebanyak RM 100,000.00

[15] Pihak Perayu menghujahkan bahawa Mahkamah yang mulia ini wajar mempertimbangkan kadar mut'ah yang lebih tinggi kepada Perayu atas alasan kemampuan Responden semasa tempoh perkahwinan serta status Perayu dan Responden semasa tempoh Perkahwinan. Pihak Perayu mengemukakan kes *Norhayati Mamat lwn. A.Rahman Ismail [2012] 1 CLJ (Sya) 40*, *Tuan Farizah Binti Tuan Ludin lwn. Mohd Razuhan Bin Abdul Razab [2008] 1 CLJ (Sya) 280* serta kes *Mahmud Bekir lwn. Shahnaz A Majid, Kes Rayuan No. : 14000-016-0017-2016 (Kuala Lumpur)* sebagai sandaran hujahan berhubung isu tersebut.

[16] Pihak Perayu menyatakan YA Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf memutuskan Responden hanya perlu membayar jumlah mut'ah kepada Perayu sebanyak RM 100,000.00 sahaja sedangkan Perayu berhak untuk mendapat jumlah yang lebih tinggi sekurang-kurangnya RM 5,000.000.00 kerana –

- a) Responden sewaktu di dalam tempoh perkahwinan bekerja sebagai Kredit Analisis di Chase Manhattan Bank, Pengurus Kanan di Asean Bankers, Pengurus Kanan di Syarikat Kewangan Bersatu Berhad (KUBB), Pengurus Besar / Pengarah di Bank City (City Finance Berhad) dan Pengarah di Syarikat Paremba Jati Sdn. Bhd. yang berpendapatan tinggi;

- b) Status Perayu yang merupakan isteri kepada Responden yang sentiasa mempunyai pekerjaan bagus sewaktu di dalam tempoh perkahwinan;
- c) Pengorbanan Perayu sewaktu dalam tempoh perkahwinan yang terpaksa melalui kesedihan akibat perlakuan dan sikap Responden sehingga terpaksa memfailkan permohonan fasakh dan terpaksa melalui kehidupan poligami yang berat sebelah oleh Responden; dan
- d) Tempoh perkahwinan Perayu dengan Responden yang melebihi 30 tahun.

[17] Pihak Perayu menghujahkan bahawa Responden adalah seorang yang sentiasa mempunyai pekerjaan yang baik dan bergaji besar selama tempoh berkahwin dengan Perayu dan merupakan pemilik tunggal Agrotek Garden Resort yang meperolehi keuntungan bersih sebanyak RM 15,711,140.00 hasil daripada perniagaan dari tahun 2004 sehingga 2009. Perniagaan Resort tersebut dibina di atas 3 lot tanah yang mana salah satu lot tersebut adalah milik Perayu, di samping Perayu juga mempunyai sumbangan terhadap kemajuan Resort tersebut. Selain itu, Responden juga mempunyai simpanan KWSP setakat 12/3/1997 sebanyak RM 347,306.07 serta memiliki kereta mewah.

[18] Pihak Perayu juga menghujahkan bahawa dalam tempoh perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan 3 orang anak yang terbukti bahawa Perayu adalah bekas isteri yang telah menepati syarat-syarat kelayakan dari segi Hukum Syarak untuk menuntut mut'ah. Perayu juga seorang isteri yang baik dan taat walaupun dalam tempoh perkahwinan, Responden sering menyakiti dan menjadikan kehidupan Perayu menderita disebabkan perlakuan Responden tersebut sehingga pihak-pihak bercerai pada 24/4/2009.

[19] Pihak Responden menghujahkan bahawa pernyataan Perayu adalah bersifat andaian yang menunjukkan seolah-olah sejarah pekerjaan Responden terdahulu menyebabkan suatu kemampuan dapat diukur berdasarkan pendapatan dengan jawatan semasa pada ketika itu adalah tidak relevan, sedangkan Perayu gagal semasa perbicaraan mendatangkan sebarang bukti berkaitan jawatan yang disandang oleh Responden dan pendapatan yang diperolehi. YA Hakim Bicara terkhilaf merujuk kepada dokumen yang tidak disahkan oleh mana-mana pihak yang berautoriti bagi mengesahkan kesahihan dokumen yang dikenali sebagai anggaran bersih keuntungan AGC Resort dari tahun 2004 hingga Julai 2009 yang diekshibit sebagai HY-10.

[20] Pihak Responden menyatakan bahawa YA Hakim Bicara juga mengarahkan Responden memfailkan hujahan bagi membuktikan takat kemampuannya pada tahun bercerai iaitu tahun 2009 melalui penyata LHDN 2009, namun tidak memberi peluang kepada Responden untuk menjelaskan dan / atau membuktikan kesahihan Penyata Taksiran LHDN 2009 tersebut. Pihak Responden telah mengemukakan kes *Tengku Puteri Zainah lwn. Dato' Seri Mohd Najib, Jilid XII (I)* sebagai sandaran rujukan.

[21] Peguam Responden seterusnya menyatakan Perayu adalah berstatus kebanyakan, bapanya seorang 'mata-mata' dan ibunya adalah seorang suri rumah. Taraf pendidikan Perayu adalah setakat LCE dan semasa dalam tempoh perkahwinan dengan Responden, Perayu hanya bekerja sebagai 'receptionist / telephonist' yang bergaji dalam lingkungan RM 500.00 sebulan dan kemudiannya bekerja di Syarikat ESSO sebagai Setiausaha peribadi yang bergaji lebih kurang RM 1,000.00.

[22] Bagi memutuskan kadar mut'ah ini, kami telah meneliti Alasan Penghakiman di muka surat 162 – 184 Rekod Rayuan. Kami dapati di Perenggan 14 hingga Perenggan 25, YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan bagaimana Mahkamah menetapkan kadar mut'ah dengan mengambil kira secara keseluruhan faktor keadaan kemampuan suami semasa bercerai, sifat isteri iaitu perwatakan isteri, kedudukan taraf dan nasab isteri atau keadaan isteri dari sudut kedudukan keluarga atau status keluarga dalam masyarakat.

[23] Bagi penilaian keadaan diri Perayu dalam tempoh perkahwinan, kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah menghuraikan berkaitan tempoh perkahwinan Perayu dan Responden serta keadaan Perayu semasa bercerai yang tidak bekerja dan telah membantu Responden terhadap operasi Resortnya, di samping faktor nasab Perayu yang tidak dibangkitkan oleh Perayu sendiri semasa keterangan diberikan sehingga YA Hakim Bicara membuat anggapan bahawa kehidupan Plaintiff adalah seperti isteri-isteri biasa dalam masyarakat. Perkara ini dijelaskan oleh YA Bicara pada perenggan 37 dan 38 Alasan Penghakimannya (halaman 182 dan 183, Rekod Rayuan). Pada hemat kami, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan berkenaan tempoh perkahwinan, pewatakan Perayu dan nasab Perayu ketika membuat penilaian terhadap kadar mut'ah Perayu.

[24] Berkaitan dengan kemampuan Responden, memandangkan perbicaraan kes mut'ah Perayu ini hanya melalui keterangan utama Perayu dan saksi Perayu tanpa disoal-balas oleh Pihak Responden serta tanpa keterangan daripada Responden, maka adalah menjadi tanggungjawab dan beban terhadap Perayu untuk membuktikan kemampuan Responden untuk membayar mut'ah kepadanya. Kami bersetuju dengan rujukan kes *Faridah Binti Sulaiman lwn. Mohd. Noh Bin*

Othman, JH 19 (1) dan kes *Mohd Nasran Bin Omar lwn. Siti Hasliani Binti Mohd San*, Kes Rayuan Terengganu No. : 11000-016-0013-2012 yang dikemukakan oleh YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya bahawa kemampuan suami tersebut dilihat semasa bercerai.

[25] Merujuk perenggan 28 – 32 Alasan Penghakiman (halaman 180 – 181, Rekod Rayuan), kami dapati YA Hakim Bicara telah menghuraikan tentang kewujudan resort atas nama Agrotek Garden Resort yang maju dan mempunyai ramai pelanggan dari agensi korporat yang mempunyai pendapatan dan keuntungan yang banyak. YA Hakim Bicara juga menyatakan dokumen anggaran bersih keuntungan resort tersebut dari tahun 2004 sehingga 2009 melalui Ekshibit HY-10 yang dikemukakan oleh Perayu tidak disahkan oleh mana-mana pihak yang berautoriti dan tiada saksi berautoriti dipanggil untuk mengesahkan akaun syarikat termasuk keuntungan yang diterima oleh Resort tersebut.

[26] Kami juga dapati bahawa YA Hakim Bicara juga mengulas berkaitan dengan Syarikat Paremba Jati Sdn. Bhd yang diterima kewujudannya milik Defenden, namun fakta keuntungan syarikat tersebut pada tahun 2009 tidak dibentangkan dan status kewujudannya hanya melalui Borang 49 yang dikeluarkan pada 14/1/1994 sahaja. YA Hakim Bicara juga menyatakan bahawa keuntungan yang didakwa adalah pada 2002 tidak boleh dijadikan sandaran kemampuan Responden semasa bercerai pada tahun 2009.

[27] Seterusnya kami dapati bahawa YA Hakim Bicara ada mengulas berkaitan dengan simpanan KWSP Responden berjumlah RM 347,306.07 setakat 12/3/1997 melalui penyata yang diekshibitkan sebagai HY-13. YA Hakim Bicara tidak dapat mempertimbangkan dokumen tersebut sebagai sandaran kemampuan Responden

kerana ia adalah caruman setakat Mac 1997 dan bukannya semasa mereka bercerai pada tahun 2009. Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, YA Hakim menyatakan bahawa Perayu tidak dapat membuktikan pendapatan mahupun kemampuan Defenden semasa bercerai pada tahun 2009.

[28] Berdasarkan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami berpendapat bahawa Perayu gagal membuktikan kemampuan atau pendapatan Responden yang melayakkannya memperolehi jumlah mut'ah melebihi RM 5,000,000.00 sepertimana yang dituntut oleh Perayu. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf menetapkan kadar mut'ah kepada Perayu sebanyak RM 100,000.00 berdasarkan dapatan bahawa ketika penceraian berlaku, Responden mempunyai 2 lot tanah yang dibina di atasnya Agrotek Garden Resort yang maju dan mempunyai ramai pelanggan, di samping penilaian terhadap tempoh perkahwinan, sifat, peranan dan perwatakan Perayu sebagai isteri Responden serta nasab / keturunan Perayu. Kami juga berpuashati bahawa tiada apa-apa kekhilafan oleh YA Hakim Bicara yang berjaya dikemukakan oleh Perayu untuk kami campurtangan terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

[29] Akhir sekali dengan hormatnya kami merujuk kepada ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **Noorizan Binti Hassan Lwn. Sufri Bin Mhd. Zain**, yang diputuskan pada 6/2/2018 dalam Kes No. : 10000-016-0065-2015 iaitu-

“Antara hikmah dan tujuan utama diwajibkan pembayaran mut'ah boleh dilihat dalam Kitab al-Mu'tamad fi Fiqh al-Islami oleh Prof. Dr. Muhammad al-Zuhailiy, jilid 4, m.s. 128 iaitu –

و تجب المتعة جبرا لما لحقها من الطلاق ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية ،
والتخفيف من الإستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ، ولكسر حدة الألم
والكراهية التي تنتج غالبا عن هذا الفراق

*Maksudnya : Kewajiban memberi mutaah adalah kerana menutup sangkaan
buruk orang terhadap isteri yang telah diceraikan serta bertujuan
menyukakan hati bekas isteri ketika berpisah dari rumah kelaminnya , dan
Mutaah juga bertujuan menenangkan emosi yang tidak tenteram, kepedihan
hati yang dialami oleh isteri akibat perceraian dengan suaminya*

*Ringkasnya, tuntutan mut'ah bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai pampasan,
penambahan harta atau keuntungan kepada bekas isteri bahkan ianya hanyalah
merupakan saguhati yang diberikan berdasarkan kemampuan bekas suami dengan
tujuan tertentu seperti yang dinyatakan di dalam nas di atas”*

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu dan Rayuan Balas Responden adalah **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam **Kes Saman No. : 10100-016-0120-2016** adalah **DIKEKAL**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

